

# Vereinfachtes landwirtschaftliches Nutzungskonzept für die Agri-Photovoltaik-Anlage

Bei erstmaliger Beantragung bzw. Änderungen gegenüber der Erstbeantragung

Zur Beantragung einer Agri-Photovoltaik-Fläche für die Direktzahlungen sind ergänzend zu den Angaben in FIONA weitere Angaben erforderlich. Bitte vervollständigen Sie hierzu die Angaben in diesem Formular. Diesen Nachweis reichen Sie bitte zusammen mit den Bauunterlagen bis zum 15. Mai über FIONA ein.

## 1. Angaben zum Antragsteller

1.1. Name, Vorname / Betriebsbezeichnung: \_\_\_\_\_

1.2. UD-Nummer: 0 8

## 2. Kategorie der Agri-Photovoltaikanlage

- ☐ Kategorie I (Bewirtschaftung unter der PV-Anlage)  
☐ Kategorie II (Bewirtschaftung hauptsächlich zwischen den PV-Anlagenreihen)

## 3. Angaben zur Fläche (für den Nachvollzug der Berechnung der Verringerung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche nach [DIN SPEC 91434:2021-05](#))

### 3.1. Landwirtschaftlich nutzbare Fläche - $A_L$

Ergibt sich aus den Angaben im FIONA-FLV und entspricht der Größe des landwirtschaftlich genutzten Ackerlands, Dauergrünlands oder der Dauerkultur in Quadratmeter (siehe Merkblatt 3.1.2.):

| Schlag-Nr. | Schlagbezeichnung | Nutzungs-<br>code | Flächengröße<br>[ m <sup>2</sup> ] |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|            |                   |                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.2. Landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche – $A_N$

Benennung jeder nicht landwirtschaftlich nutzbaren Fläche mit ihrer jeweiligen Flächengröße in Quadratmeter (siehe Merkblatt 3.1.3.):

| Bauliche Anlagen                                 | Länge<br>[m] | Breite<br>[m] | Höhe<br>[m] | Flächengröße<br>[m <sup>2</sup> ] |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Modulfläche < 2,10 m lichte Höhe (jeweils Summe) |              |               |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulpfosten (incl. Sicherheitsabstand*)         |              |               |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformatorenstation                           |              |               |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |

| Bauliche Anlagen              | Länge<br>[m] | Breite<br>[m] | Höhe<br>[m] | Flächengröße<br>[m <sup>2</sup> ] |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| befestigte Wege               |              |               |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstiges (bitte beschreiben) |              |               |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |              |               |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |              |               |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |              |               |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe A<sub>N</sub></b>    |              |               |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |

**\* Hinweis zur Ermittlung der durch die Aufständungen der Modulreihen landwirtschaftlich nicht nutzbaren Fläche (A<sub>N</sub>):**

Die nicht landwirtschaftlich nutzbare Fläche durch die Aufständungen der Modulreihen wird als Streifen abgebildet. Die Breite der Streifen richtet sich nach der Kategorie der Anlage und der Flächennutzungsart unter Berücksichtigung von standardisierten Abstandswerten zu den Pfosten (siehe Tabelle):

| Anlage                                      | Aufständung/<br>Module          | Nutzung                                         | A <sub>N</sub>            |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Kategorie I                                 | lichte Höhe mind. 2,10 m        | Dauerkultur im Reihenanbau (Obst, Rebe, Hopfen) | Entfällt                  |
| Kategorie I                                 | lichte Höhe mind. 2,10 m        | Ackerland                                       | Pfostenbreite + 2 x 0,5 m |
| Kategorie I                                 | lichte Höhe mind. 2,10 m        | Dauergrünland                                   | Pfostenbreite             |
| Kategorie II Variante 1 (schräge Module)    | lichte Höhe mind. 2,10 m        | Dauergrünland                                   | Pfostenbreite             |
| Kategorie II Variante 2 (Tracker)           | lichte Höhe mind. 2,10 m        | Ackerland                                       | Pfostenbreite + 2 x 0,5 m |
| Kategorie II Variante 2 (Tracker)           | lichte Höhe mind. 2,10 m        | Dauergrünland                                   | Pfostenbreite             |
| Kategorie II Variante 2 (senkrechte Module) | lichte Höhe <b>unter</b> 2,10 m | Dauergrünland, Ackerland                        | Pfostenbreite + 2 x 0,5 m |

**3.3. Gesamtprojektfläche A<sub>G</sub> (siehe Merkblatt 3.1.1.):**

$$A_G = A_L + A_N = \quad \text{m}^2$$

**3.4. Anteil der landwirtschaftlich nicht nutzbaren Fläche an der Gesamtprojektfläche in Prozent**

$$A_N / A_G \cdot 100 = \quad \text{Prozent}$$

Bei einem Anteil von über 15 Prozent ist die gesamte Fläche nicht förderfähig.

#### 4. Beschreibung zur Flächennutzung

*z. B. Fruchtfolge, Beweidung/ reine Schnittnutzung*

#### 5. Maschinen / Geräte für die Bewirtschaftung

| Bezeichnung der Maschine / Gerät | Hersteller | Arbeitsbreite [m] |
|----------------------------------|------------|-------------------|
|                                  |            |                   |
|                                  |            |                   |
|                                  |            |                   |
|                                  |            |                   |
|                                  |            |                   |

# Merkblatt Agri-Photovoltaik im Rahmen des Gemeinsamen Antrags

## 1. Allgemein

Agri-Photovoltaik beschreibt ein System, in dem eine landwirtschaftliche Fläche hauptsächlich für die Nahrungsmittelproduktion genutzt wird und gleichzeitig Strom über Solarmodule erzeugt wird. Durch die [DIN SPEC 91434:2021-051](#)<sup>i</sup> wird ein Standard für solche spezifischen Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen definiert.

Gegenstand dieses Merkblatts sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich aus dem EU-Förderrecht ergeben und für den Erhalt der Direktzahlung einzuhalten sind. Unberührt davon sind weitere Vorgaben aus anderen Rechtsbereichen u.a. Bauplanungsrecht (BauGB), Bauordnungsrecht (LBO), Naturschutzrecht (BNatSchG), Bodenschutzrecht (BBodSchG) oder Regelungen aus dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) einzuhalten. Informationen hierzu erhalten Sie bei der jeweiligen zuständigen Behörde.

## 2. Was ist eine Agri-Photovoltaik-Anlage i. S. d. § 12 Absatz 4 Nummer 6 i. V. m. Absatz 5 GAP-Direktzahlungen-Verordnung (GAPDZV)?

Die landwirtschaftliche Fläche innerhalb einer Anlage zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie ist für die Direktzahlungen förderfähig, wenn es sich um eine Agri-Photovoltaik-Anlage handelt, die die Fördervoraussetzungen nach § 12 Absatz 5 GAPDZV erfüllt. Dies ist dann der Fall, wenn:

- (1) eine Bearbeitung der Fläche unter Einsatz üblicher landwirtschaftlicher Methoden, Maschinen und Geräte nicht ausgeschlossen **und**
- (2) die landwirtschaftlich nutzbare Fläche sich unter Zugrundelegung der DIN SPEC 91434:2021-051 um höchstens 15 Prozent verringert.

## 3. DIN-SPEC 91434:2021-051

### 3.1. Begriffe

---

#### 3.1.1. Gesamtprojektfläche

Die Gesamtprojektfläche ist die landwirtschaftliche Fläche (Ackerland (AL), Dauergrünland (GL) oder Dauerkultur (DK)), auf der die Agri-Photovoltaik errichtet wird. Damit die bisherige Nutzung der Fläche weiterhin möglich ist, werden die Photovoltaik-Module gleichmäßig unter Berücksichtigung der für die Bearbeitung erforderlichen Abstände, auf der Gesamtprojektfläche verteilt. Nach dem Bau der Agri-PV-Anlage wird zwischen landwirtschaftlich nutzbarer und landwirtschaftlich nicht nutzbarer Fläche unterschieden.

### 3.1.2. landwirtschaftlich nutzbare Fläche - $A_L$

Flächenanteil des Schlages, der nach dem Bau der Agri-Photovoltaikanlage ohne bauliche und technische Einschränkungen landwirtschaftlich genutzt wird, d. h. weiterhin mit üblichen landwirtschaftlichen Methoden, Maschinen und Geräte nach guter landwirtschaftlicher Praxis bewirtschaftet wird. Dies muss durch die spezifische Konstruktion der Photovoltaikanlage entsprechend gewährleistet werden.

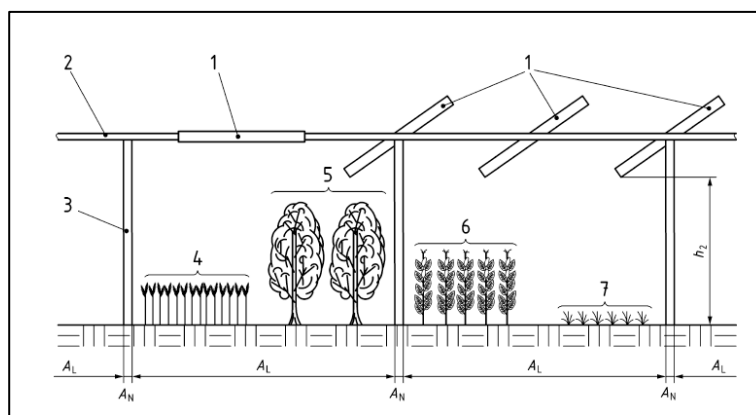
Hinzuzählen auch jene Flächen, die zur landwirtschaftlichen Nutzung notwendig sind, wie z. B. Vorgewende. Ggf. auf der Fläche befindliche K-LE zählen nicht zu der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche und müssen durch eine eigene Teilschlaggeometrie abgegrenzt werden.

### 3.1.3. landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche – $A_N$

Fläche des Schlages, die nach dem Bau der Agri-Photovoltaikanlage nicht mehr für die landwirtschaftliche Erzeugung zur Verfügung steht. Dazu zählen z. B. Aufständereien, Rammschutz, feste Wege oder Transformatorenstationen. Ebenso zählt die Fläche, die durch gängige Methoden, Maschinen und Geräte nicht mehr erreicht werden kann als nicht landwirtschaftlich nutzbar. Nicht landwirtschaftlich nutzbar sind in jedem Fall alle Flächen mit einer Überbauung mit **lichter Höhe<sup>ii</sup> unter 2,10 m** gemessen ab der Unterkante des niedrigsten Konstruktionselements. Auch eine Beweidung oder andere Nutzung dieser Fläche kann keine Direktzahlungsfähigkeit begründen.

## 3.2. Kategorisierung von Agri-Photovoltaik-Systemen

### 3.2.1. Anlagen der Kategorie I



Quelle: DIN-SPEC 91434:2021-051

#### Legende

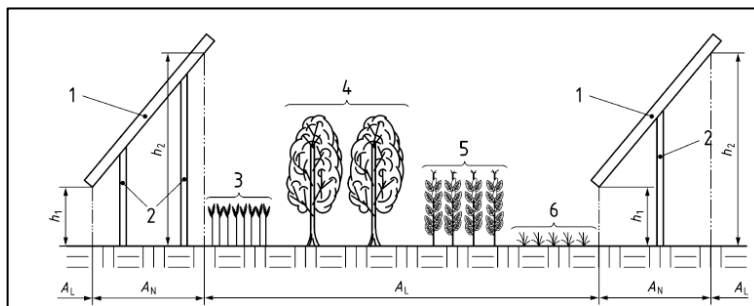
- $A_L$  landwirtschaftlich nutzbare Fläche
- $A_N$  landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche
- $h_2$  lichte Höhe über 2,10 m
- 1 Beispiele zu Solarmodulen
- 2 Verstrebung
- 3 Aufständerei
- 4 bis 7 Beispiele landwirtschaftlicher Kulturen

Bei einer Agri-Photovoltaik-Anlage der Kategorie I findet eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung unter der PV-Anlage statt. Die Aufständerei bzw. Module haben **mindestens eine lichte Höhe von 2,10 m**. Die Solarmodule können die landwirtschaftliche Fläche teilweise oder komplett überdachen. Bei Ackerkulturen und flächig angebaute Dauerkulturen (z. B. Spargel) sind bei der Ermittlung der nichtlandwirtschaftlich nutzbaren Fläche standardisierte Abstandswerte zu der Aufständerei der Modulreihen zu berücksichtigen. Diese werden als Streifen abgebildet. Die Breite der Streifen richtet sich nach der Kategorie der Anlage und der Flächennutzungsart (siehe Tabelle unter 3.2. im vereinfachten Nutzungskonzept).

Befindet sich die Agri-Photovoltaik-Anlage in einer **Dauerkultur im Reihenanbau** (z. B. Obst, Hopfen, Reben), ist davon auszugehen, dass der Flächenverlust durch die Aufständering der Module vernachlässigbar gering ist. Eine separate Digitalisierung der Aufständering kann daher entfallen. Davon unberührt bleibt die Digitalisierung der darüber hinaus auf der Gesamtprojektfäche befindlichen baulichen Anlagen, wie z. B. Transformationenstationen. Diese sind als nicht landwirtschaftliche Fläche auszuweisen.

### 3.2.2. Anlagen der Kategorie II

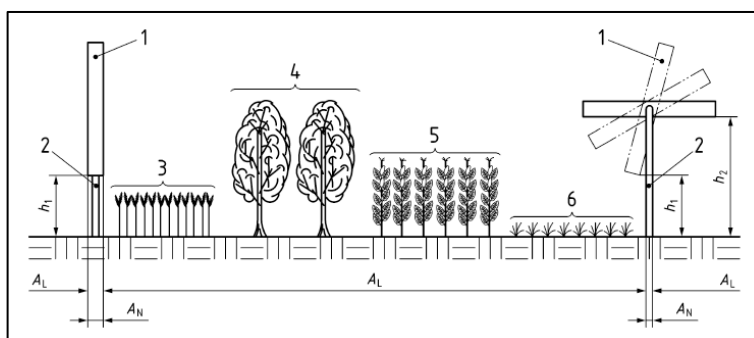
Bei einer Agri-Photovoltaik-Anlage der Kategorie II findet eine Bewirtschaftung hauptsächlich zwischen den PV-Anlagenreihen statt. Es werden zwei Varianten unterschieden. Bei der Variante 1 sind die Module auf einem oder zwei Pfosten fest installiert, wohingegen bei der Variante 2 die Module senkrecht oder verstellbar (Tracking) auf einem Pfosten aufgeständert sind. Die Fläche unter den Modulen mit einer lichten Höhe von unter 2,10 m gilt grundsätzlich als nicht landwirtschaftlich nutzbar. Bei beweglichen Konstruktionselementen ist zu beachten, dass die niedrigste Unterkante im Zustand mit maximaler lichter Höhe gemessen wird. Bei der Ermittlung der nichtlandwirtschaftlich nutzbaren Fläche sind standardisierte Abstandswerte zu der Aufständering der Modulreihen zu berücksichtigen. Diese werden als Streifen abgebildet. Die Breite der Streifen richtet sich nach der Kategorie der Anlage und der Flächennutzungsart (siehe Tabelle unter 3.2. im vereinfachten Nutzungskonzept).



#### Legende

- $A_L$  landwirtschaftlich nutzbare Fläche
- $A_N$  landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche
- $h_1$  lichte Höhe unter 2,10 m
- $h_2$  lichte Höhe über 2,10 m
- 1 Beispiele zu Solarmodulen
- 2 Aufständering
- 3 bis 6 Beispiele landwirtschaftlicher Kulturen

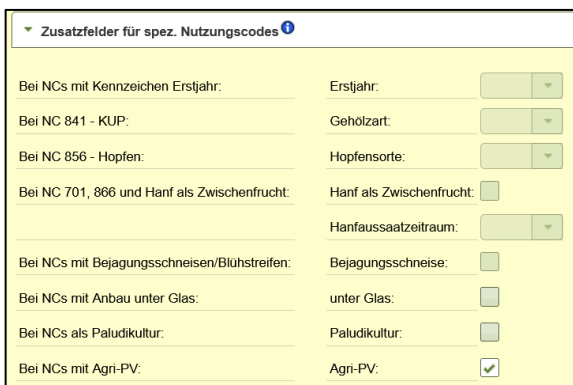
#### Variante 1



#### Variante 2

Quelle: DIN-SPEC 91434:2021-051

## 4. Beantragung im FIONA



**Zusatzfelder für spez. Nutzungscode**

Bei NCs mit Kennzeichen Erstjahr: Erstjahr:

Bei NC 841 - KUP: Gehölzart:

Bei NC 856 - Hopfen: Hopfensorte:

Bei NC 701, 886 und Hanf als Zwischenfrucht: Hanf als Zwischenfrucht: ☐

Hanfaussaatzeitraum:

Bei NCs mit Bejagungsschneisen/Blühstreifen: Bejagungsschneise: ☐

Bei NCs mit Anbau unter Glas: unter Glas: ☐

Bei NCs als Paludikultur: Paludikultur: ☐

Bei NCs mit Agri-PV: Agri-PV: ☒

Abbildung 1 Kennzeichen Agri-PV im FIONA Flächenverzeichnis

Tabelle 1 Beispiel zur Beantragung im FIONA Flächenverzeichnis



| Schlag | Teilschlag | Art | NC                 | Agri-PV |
|--------|------------|-----|--------------------|---------|
| 1      | 1          | GL  | 451 <sup>iii</sup> | x       |

Bei der **erstmaligen** Beantragung bzw. bei Änderungen sind die landwirtschaftlich nutzbare und landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche separat in FIONA zu digitalisieren. Der Schlag für die landwirtschaftlich nutzbare Fläche (siehe 3.1.2) wird mit einem Nutzungscode der Art AL, GL oder DK beantragt. Zusätzlich ist bei diesem Schlag im Unterabschnitt „Zusatzfelder für spez. Nutzungscode“ das Attribut „Agri-PV“ zu vergeben. Ggf. auf der Fläche befindliche K-LE sind als eigene Teilschlaggeometrie mit NC 040 ohne das Attribut „Agri-PV“ anzugeben. Diese Flächen zählen nicht zur landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Die nicht mehr landwirtschaftlich nutzbare Fläche (siehe 3.1.3) wird über die Funktion „Loch zeichnen“ oder „Kleinstfläche Loch“ aus der Schlaggeometrie herausgenommen. Dabei sind die Aufständungen plus standardisierter Abstände zu den Pfosten der Module als Streifen abzubilden.

Bildet die Antragsgeometrie des Vorjahres im aktuellen Antragsjahr weiterhin die Situation vor Ort zutreffend ab, so kann die Vorjahresgeometrie übernommen werden.

## 5. Einzureichende Nachweise

Die Einhaltung der Fördervoraussetzungen gemäß der GAPDZV ist mit dem Gemeinsamen Antrag nachzuweisen. Hierfür sind folgende Dokumente bei der erstmaligen Beantragung bzw. bei Änderungen gegenüber der Erstantragstellung mit dem Antrag einzureichen:

- Bauunterlagen (incl. technischer Zeichnungen)
- Vereinfachtes landwirtschaftliches Nutzungskonzept (Formular siehe S. 1-3)

Ergänzend können Bilder der Anlage und der für die Bewirtschaftung verwendeten Maschinen und Geräte eingereicht werden.

<sup>i</sup> Die genannte DIN-SPEC-Norm steht bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, kostenlos zum [Download](#) zur Verfügung.

<sup>ii</sup> freier vertikaler Bereich zwischen dem Grund der landwirtschaftlichen Nutzungsfläche und der Unterkante des niedrigsten Konstruktionselements

<sup>iii</sup> Wiesen